МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 07 дугаар сарын 21 № 04/20 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Б.ЗОРИГТБАЯР ТАНАА

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо НҮТББ-аас "...Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл, зар сурталчилгааны 2022, 2023, 2024 онд хамаарах төсөв, түүний зарцуулалт, ямар хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан, хамтран ажиллах гэрээний дагуу зарцуулсан төсөв, үүнээс төвийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хийсэн гэрээ, зарцуулсан төсөв, ийм гэрээ байгуулахдаа ямар шалгуур, зарчмыг баримталдаг талаарх мэдээллийг гаргуулан авахаар аймгийн Засаг даргад хандсан боловч Засаг даргын Тамгын газраас 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/257 дугаар албан бичгээр татгалзсан хариуг өгч, мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдол гаргагч НҮТББ-ны тэргүүний өгсөн тайлбар, Засаг даргын Тамгын газрын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, захиргааны хэм хэмжээний акт хариуцсан мэргэжилтний өгсөн тайлбар болон баримтаар ирүүлсэн Тамгын газрын даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/257 дугаартай НҮТББ-д өгсөн хариу албан тоот, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус НҮТББ-аас 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 26/2024, 2024 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 28/2024 дүгээр албан бичгүүдээр танай Тамгын газарт хандаж, мэдээлэл авах хүсэлт гаргажээ. Дээрх хүсэлтэд "...аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хуулиар нээлттэй байхаар зохицуулсан холбогдох мэдээллүүд болон Засаг даргын шийдвэр, захирамжийг тухай бүр www.erdenet.mn сайтын шилэн данс, лавлагаа, мэдээлэл гэсэн цэсүүдэд байршуулан ажиллаж байна. Иймд тухайн мэдээллийг сайтаас хандан авах боломжтой. Харин хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хийсэн гэрээ нь хуульд зааснаар тухайн байгууллагын нууц байх боломжтой. Иргэний хуулийн 478 дугаар зүйлийн 478.13 дахь хэсэгт "Хамтран ажиллах гэрээний оролцогч нь үүргээ биелүүлэх явцад олж авсан мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байх үүрэгтэй" гэж заасан хамтран ажиллах гэрээнүүдэд энэ заалтыг тусгасан байх тул тухайн хувь хүн хуулийн этгээдийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр гарган өгөх боломжгүй" гэх хариуг Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/257 дугаар албан бичгээр өгсөн байна.

2. www.erdenet.mn цахим хуудсаар олж авах боломжтой гэсэн мэдээллийг хянаж үзэхэд уг мэдээлэл нь Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо НҮТББ-ын хүлээн авахыг хүссэн мэдээлэл биш, хамаарч болох зарим агуулга нь ойлгомжтой бус, гаргасан хүсэлтийг бүрэн дүүрэн хангах боломжгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалтад "төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах" иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан. Энэ үндсэн эрхийг

хангах зорилгоор Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгах" зарчмыг тогтоосон байна.

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 дэх заалтад "өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл, Төсвийн тухай хуулийн 8.4.3-т заасан төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн санал, Төсвийн тухай хуулийн 54.5.4-т заасан мэдээлэл," мөн 8.4.2 дахь заалтад "төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан", 8.4.6 дахь заалтад "таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;" 8.4.10 дахь заалтад "төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан"-ыг байнга ил тод, нээлттэй байлгахаар заажээ.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.12 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 02 дугаартай тогтоолоор 20 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтад тендер шалгаруулахаар тогтоожээ. Мөн Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдээс тогтмол нийтлэх мэдээллийг тогтоосон байх бөгөөд 6 дугаар зүйлийн 6.4.4-т "таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг"-ыг долоо хоногийн дотор нийтлэхээр заасан байна.

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо НҮТББ-ын гаргуулж авахыг хүссэн 2022, 2023, 2024 оны хэвлэл мэдээлэл, зар сурталчилгааны нийт төсөв, зарцуулалт нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1, 8.4.2 дахь заалтад тус тус заасны дагуу байнга ил тод байлгах, нээлттэй мэдээлэл байна. Мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.6-т заасны дагуу таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг, мөн зүйлийн 8.4.10 дахь заалтад заасны дагуу тендер шалгаруулалтын журмаар нийлүүлсэн 20 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй ажил, үйлчилгээний мэдээлэл, холбогдох баримт бичиг нь байнга ил тод байлгах, нээлттэй мэдээлэл юм.

www.erdenet.mn цахим хуудаст нийтлэгдсэн мэдээлэл нь Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо НҮТББ-ын гаргасан хүсэлтийг бүрэн дүүрэн хангахгүй, ойлгомжгүй байгаа нь мэдээлэл авах эрхийг зөрчиж байна. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 дэх заалтад мэдээлэл авах хэлбэрээ сонгох мэдээлэл хүсэгчийн эрхийг, 15 дугаар зүйлийн 15.4, 15.5 дахь хэсэгт байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой, хуулиар нээлттэй, ил тод байлгах мэдээллийг мэдээлэл хүсэгчийн хүсэлтэд үндэслэн амаар, бичгээр, цахим болон хуульд харшлахгүй бусад хэлбэрээр бүрэн үнэн зөв өгөх мэдээлэл хариуцагчийн үүргийг тус тус тогтоосон.

Нөгөө талаас олон нийтийн мэдэх эрх, төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангадаг тул ардчилсан улсад хэвлэл, мэдээлэл олон ургалч байх, төрийн байгууллагаас хэвлэл, мэдээлэлтэй харилцах нөхцөл, хамтран ажиллах шалгуур ил тод байх нь нэн чухал ач холбогдолтой. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн

хорооноос 2021 онд гаргасан 34 дүгээр ерөнхий тайлбар (UN Doc CCPR/C/GC/34)-т дараах байдлаар тайлбарласан байна.

> "...Чөлөөтэй, цензур, саадгүй хэвлэл, хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь үзэл бодолтой байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хангах, Пактаар баталгаажуулсан бусад эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэх үндэс бөгөөд ардчилсан нийгмийн тулгын чулуу юм. Хэвлэл, мэдээллийн байгууллага орших үндсэн нөхцөл болох тул мэдээлэл авах эрхийг Пактад чухалчилдаг. Иргэд нийгэм, улс төрийн агуулгатай мэдээлэл, мэтгэлцээнийг нэр дэвшигчид, сонгогдсон төлөөлөгчид чөлөөтэй явуулах, солилцох боломжийг бүрдүүлэх нь нэн чухал. Үүний тулд чөлөөт хэвлэл, хэвлэл мэдээллийн бусад байгууллага нь нийгэм, олон нийтийн асуудлыг ямар нэг хязгаарлалт, цензургүй нэвтрүүлэх, нийгмийн үзэл хандлагыг төлөвшүүлэхэд мэдээллээр хангах боломжтой байна гэсэн үг юм. Нөгөө талаас, иргэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдээлэл авах эрхтэй."

Хамтран ажиллах хэвлэл мэдээлэлд тавигдах шалгуур, ямар хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хэрхэн хамтран ажилласан талаарх мэдээллийг ил тод байлгах нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон ардчилсан ёсны зарчим, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах төрийн үүрэгт нийцнэ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Орон нутгийн хэвлэлийн мэдээллийн холбоо НҮТББ-т дараах мэдээллийг бүрэн дүүрэн, ойлгомжтой хэлбэрээр гаргаж өгөхийг шаардаж байна. Үүнд:

1. Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2022-2024 онд хэвлэл мэдээлэл, зар сурталчилгааны үйл ажиллагаанд батлагдсан болон зарцуулсан төсөв, таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий гэрээ байгуулж, хамтран ажилласан хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;

2. Хамтран ажиллах хэвлэл мэдээллийн байгууллагад тавигдах шалгуур, нөхцөлийн мэдээлэл.

Монгол Улсын хуулиар эрх зүйн үндэслэлийг шууд тодорхойлоогүй тул хэвлэл, мэдээлэлтэй байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хуулбар, таван сая төгрөгөөс доош үнийн дүнтэй ажил, үйлчилгээний мэдээллийг Орон нутгийн хэвлэлийн мэдээллийн холбоо НҮТББ-т гаргаж өгөхийг шаардахгүй боловч төр, хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагаа ил тод байх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн зарчим, хүний эрх, эрх чөлөөг хангахад чухал ач холбогдолтой болохыг тэмдэглэж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан. Шаардлагын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу шаардлагыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг Орон нутгийн хэвлэлийн мэдээллийн холбоо НҮТББ-д.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА